

รายงานการศึกษา
เรื่อง
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ของส่วนราชการ

คำนำ

คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุเป็นคดีปกครองประเภทหนึ่งที่มีการนำมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในประเด็นพิพาทเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และด้วยเหตุที่หลักเกณฑ์ในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ส่วนราชการใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ เปิดโอกาสให้ส่วนราชการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการค่อนข้างมาก แต่ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีแนวทางหรือกรอบในการใช้ดุลพินิจกรณีดังกล่าวกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน จึงส่งผลให้ในบางกรณีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายหลายประการทั้งต่อส่วนราชการเองและต่อประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศาลปกครองจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคาซึ่งเป็นวิธีซื้อหรือจ้างที่ส่วนราชการใช้เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งศึกษาคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสังเคราะห์เป็นหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา และข้อพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจที่ได้จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำนักงานศาลปกครองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการได้ตามสมควร รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจต่อไป



(นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม)

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

สารบัญ

๑. บทนำ	๑
๒. ขอบเขตการศึกษา	๔
๓. การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง	๔
๓.๑ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา	๗
๓.๒ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา	๑๐
๓.๓ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อ)	๑๘
๔. บทสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ	๒๑
๔.๑ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วแต่กรณี เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	๒๒
๔.๒ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียว	๒๒
๔.๓ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	๒๓
๔.๔ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน	๒๔
๔.๕ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีการกระทำในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคาหรือการฉ้อ	๒๔
๔.๖ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีพฤติการณ์อันส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่ส่วนราชการอย่างแท้จริง	๒๔

๕. ข้อพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ๒๕

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

รายงานการศึกษา เรื่อง การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ

๑. บทนำ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการเป็นการทั่วไป รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีหลักการและสาระสำคัญเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส และป้องกันการสมยอมราคา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเสนอราคาของเอกชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ โดยการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวนั้น มีอยู่ด้วยกัน ๖ วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด^๑ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อหรือจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ วิธีการซื้อหรือจ้างที่ส่วนราชการมักจะนำมาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรือการให้บริการตามที่ต้องการนั้น ได้แก่ วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา โดยมีวงเงินงบประมาณเป็นตัวกำหนด ซึ่งวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคาดังกล่าวมีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอนด้วยกัน ประกอบด้วย การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่และปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การให้หรือขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การยื่นและรับซองเสนอราคา การพิจารณาผลการเสนอราคา และการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยก่อนที่จะมีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัตินั้น อาจมีการยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้ หากข้อบังคับประกอบตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดูข้างต้นกำหนด หรือในภายหลังจากการที่การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วก็อาจมีการยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้เช่นเดียวกันหากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ทั้งนี้ ในปัจจุบันการยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เกิดขึ้นได้ในหลายกรณี โดยสำหรับวิธีสอบราคานั้น อาจยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ใน ๒ กรณี ได้แก่ ๑) กรณีผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง และ ๒) กรณีผู้เสนอราคา

^๑ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพิ่มเติมโดยข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ส่วนวิธีประกวดราคานั้น อาศัยยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ใน ๔ กรณี ได้แก่ ๑) กรณีผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ๒) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว ๓) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด และ ๔) กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคา อย่างไรก็ตาม นอกจากการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้แล้ว ส่วนราชการยังอาจยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้ หากพบว่าการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย

และโดยที่ข้อกฎหมายในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่แล้วข้อกฎหมายดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ส่วนราชการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการ โดยเฉพาะข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒ ประกอบกับข้อ ๔๓ สำหรับวิธีสอบราคา และข้อ ๕๐ ถึงข้อ ๕๓ สำหรับวิธีประกวดราคา ซึ่งที่ผ่านมานั้นยังไม่มีแนวทางหรือกรอบในการใช้ดุลพินิจกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คงมีเพียงการตอบข้อหารือที่ส่วนราชการได้หรือไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เท่านั้นที่ได้ให้รายละเอียดหรือแนวทางในการใช้ดุลพินิจของส่วนราชการเพื่อให้การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย แต่ทั้งนี้ การตอบข้อหารือดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการตอบข้อหารือเป็นการภายในของส่วนราชการเอง มิใช่การตอบหรือแจ้งไปยังส่วนราชการอื่น รวมทั้งประชาชนได้ทราบโดยทั่วไป ประกอบกับหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่ได้มีการอธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเพิ่มเติมหรือมีการยกตัวอย่างประกอบ คงมีเพียงการหยิบยกและจัดหมวดหมู่ข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้เท่านั้น การที่ส่วนราชการทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะทำความเข้าใจข้อกฎหมายที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีความซับซ้อนดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจึงเป็นการยาก ดังจะเห็นได้จากปริมาณคดีเกี่ยวกับ

การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง^๒ ที่ส่วนใหญ่แล้ว มีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ตีความกฎหมายแตกต่างกันไปจากเจตนารมณ์ที่แท้จริง ซึ่งผลจากการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายหลายประการทั้งต่อส่วนราชการเองและต่อประชาชนที่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผลเสียหายที่เกิดแก่ส่วนราชการนั้น ได้แก่ ความล่าช้าและขาดความต่อเนื่องในการจัดหาพัสดุหรือการให้บริการอันเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชน การสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นและในครั้งต่อไปหากจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมทั้งอาจถูกฟ้องร้องเป็นคดีสู่ศาลและต้องชดใช้เงินเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ประชาชนคู่กรณี ส่วนผลเสียหายที่เกิดแก่ประชาชนนั้น ได้แก่ การเสียโอกาสในการเข้าเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการ ความเสียหายจากการเตรียมงานไว้อย่างล่วงหน้า รวมทั้งค่าเสียประโยชน์จากกำไรหากได้เข้าทำสัญญากับส่วนราชการ เป็นต้น

จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อสังเคราะห์เป็นหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ให้ส่วนราชการได้ยึดถือและปฏิบัติโดยถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ

- ๑) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
- ๒) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
- ๓) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะของส่วนราชการ
- ๔) เพื่อลดข้อพิพาทอันเกิดจากการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการนำมาฟ้องคดีต่อศาล

^๒ คดีพิพาทที่ประชาชนฟ้องโต้แย้งการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ เช่น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓/๒๕๔๖ ที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗ ที่ อ.๓๓/๒๕๔๘ ที่ อ.๙๖/๒๕๔๙ ที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๐ ที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๑ ที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๑ ที่ อ.๖๑/๒๕๕๒ ที่ อ.๒๔๓/๒๕๕๒ ที่ อ.๑๕๖/๒๕๕๓ ที่ อ.๒๐๑/๒๕๕๓ ที่ อ.๒๓๒/๒๕๕๔ อ.๒๓๔/๒๕๕๓ ที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๔ และที่ อ.๓๖๘/๒๕๕๔ เป็นต้น

๒. ขอบเขตการศึกษา

เอกสารวิชาการฉบับนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทำการศึกษาเฉพาะการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา

๓. การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการเป็นการทั่วไป^๓ ได้กำหนดกรณีเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในข้อ ๔๒^๔ ประกอบกับข้อ ๔๓^๕ สำหรับวิธีสอบราคา และ

^๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น มีระเบียบว่าด้วยการพัสดุของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ รวมถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วย เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดกรณีการยกเลิกการสอบราคาไว้ในข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ส่วนกรณีการยกเลิกการประกวดราคาได้กำหนดไว้ในข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ เป็นต้น

^{๔-๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้

๑.๑

๑.๑

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอการรายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามข้อ ๔๓

(มีต่อหน้าถัดไป)

ข้อ ๕๐^๖ ข้อ ๕๑^๗ ข้อ ๕๒^๘ และข้อ ๕๓^๙ สำหรับวิธีประกวดราคา โดยวิธีสอบราคานั้น ส่วนราชการอาจยกเลิกการสอบราคาได้ใน ๒ กรณี คือ ๑) กรณีผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการ

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๔-๕ หน้า ๔)

(๔) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร สอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดำเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๔๓ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการ เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๗ (๔) หรือข้อ ๒๘ (๕) แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการดำเนินการตามลำดับดังนี้

(๑) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้น ยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้น ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง จากผู้เสนอราคารายนั้น

(๒) ถ้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง ทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใด ไม่มายื่นซอง ให้ถือว่ารายนั้นยื่นราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ำสุดในการต่อรองราคาครั้งนี้ เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(๓) ถ้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการ ใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคา เพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

^{๖-๘} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสตุดตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร ประกวดราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัด ผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือก ไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

(มีต่อหน้าถัดไป)

เปิดซองสอบราคาเห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๒ (๓) ประกอบกับข้อ ๔๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ๒) กรณีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๒ (๓) และ (๔) ประกอบกับข้อ ๔๓ ของระเบียบฉบับเดียวกัน สำหรับวิธีประกวดราคานั้น ส่วนราชการอาจยกเลิกการประกวดราคาได้ใน ๔ กรณี คือ ๑) กรณีผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๐ (๒) ประกอบกับข้อ ๔๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๑ ประกอบกับข้อ ๕๐ (๒) ของระเบียบฉบับเดียวกัน ๓) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๒ ของระเบียบฉบับดังกล่าว และ ๔) กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการ

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๖-๙ หน้า ๕)

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดำเนินการตามข้อ ๔๓ โดยอนุโลม

๒๒๒

๒๒๒

ข้อ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณาตามข้อ ๕๐ (๑) แล้วปรากฏว่ามีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามิได้เหตุผล สมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๕๐ (๒) โดยอนุโลม

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่ หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้

ข้อ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น

ละเอียดยหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม นอกจากกรณีตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้แล้ว ส่วนราชการอาจยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้างได้หากพบว่ามี การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๑๐^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดไว้

๓.๑ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดกรณียกเลิกการสอบราคาไว้ในข้อ ๔๒ ประกอบกับข้อ ๔๓ โดยอาจเกิดขึ้นได้ใน ๒ กรณี ดังนี้

๑) กรณีผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ในกรณีนี้ โดยหลักแล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องพิจารณาว่าพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นมีคุณสมบัติถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา มีคุณภาพและคุณสมบัติ

^{๑๐} พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเว้นไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในการจัดหาสินค้าและบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นเป็นการดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือรายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน รวมทั้งการที่รัฐให้สิทธิในการดำเนินกิจการบางอย่างโดยการให้สัมปทานอนุญาตหรือกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันก็เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกิจการของรัฐ ฉะนั้น การจัดหาสินค้าและบริการรวมทั้งการให้สิทธิดังกล่าว จึงต้องกระทำอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ แต่เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมามีการกระทำในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณ์ต่างๆ อันทำให้ไม่ได้มีการแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริงและเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ นอกจากนั้น ในบางกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีส่วนร่วมหรือมีส่วนสนับสนุนในการทำความผิด หรือละเว้นไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อันมีผลทำให้ปัญหาในเรื่องนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงสมควรกำหนดลักษณะความผิดและกลไกในการดำเนินการเอาผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้การปราบปรามดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือไม่ หากปรากฏว่า ผู้เสนอราคายกที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างดังกล่าวมีคุณสมบัติและเสนอราคาเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้อนุมัติซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคายกดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากราคาของผู้เสนอราคายกที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควรซื้อหรือจ้างดังกล่าว สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องเรียกผู้เสนอราคายกที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง แต่หากการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ผล คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องเรียกผู้เสนอราคายกที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน เพื่อให้ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้ หากการต่อรองราคาครั้งใหม่ยังไม่ได้ผล คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าสมควรลดรายการ ลดจำนวน ลดเนื้อหา ขอลงเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยวางแนวทางเกี่ยวกับการยกเลิกการสอบราคาในกรณีนี้

๒) กรณีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (ข้อ ๔๒ (๓) และ (๔) ประกอบกับข้อ ๔๓)

ในกรณีนี้ มีหลักในการดำเนินการเช่นเดียวกันกับกรณีที่ ๑) กล่าวคือ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องพิจารณาว่าพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวนั้น มีคุณสมบัติถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวดังกล่าวมีคุณสมบัติและเสนอราคาเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างให้อนุมัติซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากราคาของผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวดังกล่าว สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องเรียกผู้เสนอราคายกที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง แต่หากการดำเนินการดังกล่าว

ไม่ได้ผล คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องเรียกผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน เพื่อให้ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้ หากการต่อรองราคาครั้งใหม่ยังไม่ได้ผล คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าสมควรลดรายการลดจำนวน ลดเนื้อหา ขอลงเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ หรือไม่

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยวางแนวทางตามหลักการดังกล่าวโดยวินิจฉัยว่า เมื่อผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการต่อรองราคาจนได้ราคาที่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว การที่หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างจะพิจารณาไม่เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดังกล่าวโดยมีคำสั่งให้ยกเลิกการสอบราคา จะต้องมิเหตุผลเพียงพอที่จะชี้แจงได้ว่าความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาข้างต้นไม่ชอบอย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุผลที่หัวหน้าส่วนราชการใช้ประกอบการมีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาเป็นเพราะมีผู้ยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ หากเปิดให้สอบราคาใหม่อาจมีผู้เสนอราคาหลายรายทำให้ได้ราคาที่ต่ำกว่า จึงขัดต่อหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓/๒๕๔๖)

นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเพิ่มเติมว่า หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา โดยปกติ จะต้องเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างให้ยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น ยกเว้นในกรณีที่เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก็อาจใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญหรือไม่ เพราะหากเป็นเช่นนั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก็อาจเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างให้อนุมัติซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายเดียวดังกล่าวได้ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีเป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญก็ต้องเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างให้ยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๔)

๓.๒ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดกรณียกเลิกการประกวดราคาไว้ในข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๓ โดยอาจเกิดขึ้นได้ใน ๔ กรณี ดังนี้

๑) กรณีผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (ข้อ ๕๐ (๒) ประกอบกับ ข้อ ๔๓)

ในกรณีนี้ โดยหลักแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับกรณีการสอบราคา กล่าวคือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเรียกผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา รวมทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ มาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ราคาเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง แต่หากการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ผล คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเรียกผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน เพื่อให้ราคาเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้ หากการต่อรองราคาครั้งใหม่ยังไม่ได้ผล คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าสมควรลดรายการ ลดจำนวน ลดเนื้อหา ขอลงเพิ่ม หรือยกเลิกการประกวดราคาเพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่ หรือไม่

ที่ผ่านมา นั้น ยังไม่ปรากฏคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่วินิจฉัยวางแนวทางเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาในกรณีนี้

๒) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว (ข้อ ๕๑)

ในกรณีนี้ โดยหลักแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้ยกเลิกการประกวดราคานั้น เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการประกวดราคาต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ เหตุผลดังกล่าวจะต้องเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการเสนอให้มีการดำเนินการประกวดราคาต่อไปจะเป็นผลดีต่อทางราชการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรให้ดำเนินการประกวดราคาต่อไปนั้น หากราคาของผู้เสนอราคารายเดียวหรือผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวดังกล่าวสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการต่อรองราคาตามข้อ ๕๐ (๒) ประกอบกับข้อ ๔๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่นเดียวกับกรณีที่ ๑) ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยวางแนวทางตามหลักการข้างต้นโดยวินิจฉัยว่า กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว โดยปกติคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการประกวดราคาต่อไปหรือไม่ เนื่องจากการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรให้มีการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งจะต้องมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการเสนอให้มีการจัดซื้อจัดจ้างผู้เสนอราคารายเดียวดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อทางราชการ เพื่อป้องกันมิให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีได้พิจารณาว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการประกวดราคาต่อไปหรือไม่ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เมื่อพิจารณาข้อ ๕๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเห็นได้ว่า หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการประกวดราคาครั้งดังกล่าวมีผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้มีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นได้ ซึ่งการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่จำเป็นต้องพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕๐ (๒) ของระเบียบฉบับเดียวกันหรือไม่ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบฉบับดังกล่าว ก็ย่อมเป็นสิทธิของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะเห็นสมควรให้มีการยกเลิกการประกวดราคาได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นสมควรที่จะให้มีการดำเนินการเสนอเพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปตามข้อ ๕๐ (๒) ประกอบกับข้อ ๕๑ ของระเบียบฉบับเดียวกัน คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าการดำเนินการเสนอให้มีการจัดซื้อจัดจ้างผู้เสนอราคารายเดียวต่อไปนั้นจะเป็นผลดีต่อทางราชการ เพื่อป้องกันมิให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น เพราะการดำเนินการเสนอให้มีการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปย่อมเสี่ยงต่อการที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมิได้มีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาพิจารณาเปรียบเทียบได้ อันมิใช่หลักการของการประกวดราคาที่ต้องการให้มีการแข่งขันราคาเพื่อให้ส่วนราชการได้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีได้พิจารณาว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่นั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การที่กรมควบคุมโรค (กรมควบคุมโรคติดต่อ เดิม) ยกเลิกการประกวดราคาซื้อสารเคมีรายการที่ ๓ ทราเยเคลือบที่มีฟอส ๑% และดำเนินการประกวดราคาใหม่เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖/๒๕๕๙)

กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสื่อสาร Point to Multipoint Digital Microwave Radio System พร้อมติดตั้ง เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคารายเดียว และราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเมื่อรวบรวมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนจนสามารถใช้งานได้ ต้องใช้เงินสูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ การที่คณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อ ๕๔ (๔)^{๑๑} ของข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๑)

๓) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา (ข้อ ๕๒)

ในกรณีนี้ โดยหลักแล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อให้ยกเลิกการประกวดราคารั้งนั้นแล้วดำเนินการประกวดราคาใหม่ อย่างไรก็ตาม หากหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า การประกวดราคา

^{๑๑} ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๕๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้

๑.๑๑

๑.๑๑

(๔) ในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคาแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนด ก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อขอยกเลิกประกวดราคารั้งนั้น เพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่ หากผู้สั่งซื้อเห็นว่าการประกวดราคาใหม่ไม่ได้ผลดี จะให้ดำเนินการซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๕๗ (๔) ก็ได้

ในกรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบประกวดราคาเพียงรายเดียว ถ้าเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกประกวดราคาก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อเพื่อขอยกเลิกการประกวดราคารั้งนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้สั่งซื้อ การรายงานขอยกเลิกประกวดราคาให้เสนอผู้ว่าการเป็นผู้สั่งการแทน

๑.๑๑

๑.๑๑

ครั้งใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๘)^{๑๒} หรือข้อ ๒๔ (๖)^{๑๓} แล้วแต่กรณีก็ได้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประกวดราคาตามกรณีนี้ ปรากฏในชั้นการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้าง ซึ่งมีความเห็นว่า ผู้เสนอราคาทุกรายมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกการประกวดราคา แต่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาแล้ว การยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกรณีที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน จึงเป็นการยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย แต่หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เสนอราคาทุกรายมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา เนื่องจากไม่ได้แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ ร.ง. ๔) ของผู้ผลิต ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร ๑๐ ลำดับ มาพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย เมื่อปรากฏว่าที่ผ่านมาผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างดังกล่าวได้เคยใช้ดุลพินิจพิจารณาว่า การยื่นใบ ร.ง. ๔ ไม่ครบทุกลำดับไม่ใช่การผิดเงื่อนไขของการประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแล้ว เมื่อการประกวดราคาครั้งนี้กับครั้งที่ผ่านมามีข้อเท็จจริงไม่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างจึงมีหน้าที่ต้องผูกพันกับการใช้ดุลพินิจดังกล่าว การยกเลิกการประกวดราคาโดยอาศัยเหตุผลข้างต้น จึงเป็นการยกเลิกการประกวดราคาที่ไม่มีความสมควรและเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกรณีที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗)

^{๑๒-๑๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒๓ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๘) เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

ข้อ ๒๔ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

ขลข

ขลข

(๖) เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

๔) กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน (ข้อ ๕๓)

กรณีนี้เกิดขึ้นภายหลังจากประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอการรายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน โดยหลักแล้ว หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องพิจารณายกเลิกการประกวดราคานั้น

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยวางแนวทางตามหลักการข้างต้นโดยวินิจฉัยว่า เมื่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา จึงพิจารณาออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคานั้น กรณีเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เมื่อในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น โรงพยาบาลสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดแบบเอกสารใบเสนอราคาให้ผู้เสนอการกรอกรายการค่าก่อสร้างเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงานในแต่ละรายการ รวมค่าก่อสร้างและค่าแรงงานทุกรายการมาคำนวณเป็นค่าอำนวยการ กำไร ภาษี ค่าความผันผวน และค่าดอกเบี้ย โดยไม่ได้แยกค่าอำนวยการ กำไร ภาษี ค่าความผันผวน และค่าดอกเบี้ย ออกแต่ละรายการอย่างชัดเจน ซึ่งผู้เสนอราคาแต่ละรายมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าอำนวยการ กำไร ภาษี ค่าความผันผวน และค่าดอกเบี้ย แตกต่างกันอันเป็นลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคาแต่ละราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ไม่อาจที่จะล่วงรู้หลักเกณฑ์ในการคำนวณได้ ดังนั้น การจัดทำเอกสารใบเสนอราคาของผู้เข้าเสนอราคาจึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถนำรายการก่อสร้างปรับลด ๙ รายการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เสนอขออนุมัติก่อสร้างอาคารไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อมาสำนักงานงบประมาณได้ปรับลดรายการก่อสร้างลงเพียง ๒ รายการ โดยเพิ่มวงเงินงบประมาณให้อีก ๒๖,๒๐๔,๐๐๐ บาท มาปรับลดราคาค่าก่อสร้างได้ การปรับลดรายการก่อสร้างและเพิ่มวงเงินงบประมาณในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน และเมื่อมีเหตุจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเป็นกรณีที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ มีอำนาจที่จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาได้ตามข้อ ๕๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งยกเลิกการประกวดราคาพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕-๖/๒๕๔๖)

เมื่อข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๔๘ และข้อ ๑๕๐ วรรคสอง ของข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๕๐ ว่าด้วยการพัสดุ กำหนดให้คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีอำนาจยกเลิกการประกวดข้อเสนอดีกว่าได้เงื่อนไขที่ว่า หากภายหลังการประกวดข้อเสนอดีแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เข้าประกวดข้อเสนอดี ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดข้อเสนอดี ดังนั้น กรณีการประกวดข้อเสนอดีโครงการจัดหาผลประโยชน์ในเขตทางพิเศษ บริเวณคลองแสนแสบ ถึงหลังด่านเก็บเงินค่าผ่านทางสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวที่เข้าเสนอราคา แต่คณะกรรมการเปิดซองประกวดข้อเสนอดีมิได้เสนอให้คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งมีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างยกเลิกการประกวดข้อเสนอดีพิพาท และคณะกรรมการเปิดซองประกวดข้อเสนอดีได้เห็นว่ามิได้เห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดข้อเสนอดี แต่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเห็นว่ามี ความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดให้พัฒนาพื้นที่เป็นเวลา ๕ ปีนั้น น้อยเกินไป อาจไม่คุ้มต่อการลงทุน จึงทำให้มีผู้ฟ้องคดียื่นประกวดข้อเสนอดีเพียงรายเดียว จึงได้ปรับปรุงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นให้เหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และขยายระยะเวลาพัฒนาพื้นที่ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี เพื่อให้คำตอบแทนการเช่าเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจจากการสำรวจพื้นที่ให้เช่าและปรับปรุงระยะเวลาการเช่าที่ดินและบริหารโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุน จึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ประกาศประกวดข้อเสนอดี คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยย่อมมีอำนาจยกเลิก การประกวดข้อเสนอดีและดำเนินการประกวดข้อเสนอดีใหม่ได้ตามข้อบังคับดังกล่าว **(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/๒๕๔๘)**

กรณีที่เทศบาลนครหาดใหญ่โดยนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จัดให้มีการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ดำเนินการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แต่ต่อมาเห็นควรให้ชะลอโครงการดังกล่าวเพื่อปรับลด เนื้อหาโครงการใหม่ โดยมีได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการประกวดราคาต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อ เอกสารประกวดราคาในวันที่กำหนดให้มีการยื่นซองเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคา ประกอบกับเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ตั้งไว้ จึงเห็นว่ามิได้มีเหตุอันสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา พร้อมทั้งเสนอ ความเห็นดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กรณีจึงเป็นการยื่นซองเสนอราคาโดยถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เรียกผู้ซื้อเอกสารประกวดราคามาประชุม

เพื่อชี้แจงถึงการยกเลิกประกวดราคาโดยไม่ได้จัดทำประกาศยกเลิกการประกวดราคา และมีได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาทราบ จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๔๐^{๑๔} ของระเบียบข้างต้น ถือไม่ได้ว่ามีการยกเลิกการประกวดราคาแล้ว การยื่นซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีจึงถูกต้องตามระเบียบฉบับเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ยกเลิกการประกวดราคาพิพาทโดยให้เหตุผลว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามข้อ ๔๔^{๑๕} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ โดยปกติคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเสนอผู้สั่งซื้อผู้จ้างยกเลิกการประกวดราคานั้น ประกอบกับเพื่อให้การจัดสอนตามหลักสูตรเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและเป็นการประหยัดงบประมาณค่าสอนให้น้อยลง เพราะการให้หน่วยงานภายนอกจัดสอนต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงขึ้นทุกครั้ง จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาตามโครงการดังกล่าว ซึ่งหลังจากยกเลิกการประกวดราคาแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้ประกาศประกวดราคารั้งใหม่อีกแต่อย่างใด แต่ได้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเป็นผู้จัดการเรียนการสอนเอง จึงเห็นได้ว่ากรณีเป็นเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๔๖^{๑๖} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จึงมีอำนาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาพิพาทได้ตามข้อ ๔๖ ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ จะต้องชดเชยค่าเสียหายเพื่อให้

^{๑๔-๑๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๐ ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา หากมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือมีความจำเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมิได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น ให้จัดทำเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและดำเนินการตามข้อ ๓๘ โดยอนุโลม กับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายด้วย

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ทันตามกำหนดเดิม ให้เลื่อนวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคาตามความจำเป็นด้วย

ข้อ ๔๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณาตามข้อ ๔๓ (๑) แล้วปรากฏว่ามีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้จ้างยกเลิกการประกวดราคานั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามิได้เหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๔๓ (๒) โดยอนุโลม

ข้อ ๔๖ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้จ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคานั้น

ผู้ฟ้องคดีได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยการให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินที่ลงทุนไปในการเข้าเสนอราคาคืนทั้งหมด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๑/๒๕๕๓)

อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการประกวดราคามีได้มีเหตุผลเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างแท้จริง กรณีจึงเป็นการยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การใช้ดุลพินิจยกเลิกการประกวดราคาจะต้องใช้อย่างมีเหตุผลและมุ่งรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างแท้จริง ดังนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อระบบสื่อสาร พอยท์ ทู มัลติพอยต์ ดิจิตอล ไมโครเวฟ เรดิโอ ซิสเทมส์ พร้อมติดตั้ง โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อปรับปรุงสเปค (รายการเฉพาะ) และเงื่อนไขการประกวดราคาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ปรากฏว่าภายหลังจากการประกวดราคาครั้งใหม่มิได้มีการปรับปรุงสเปค (รายการเฉพาะ) ดังกล่าว รวมทั้งไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าคุณสมบัติของพัสดุที่ผู้ฟ้องคดีเสนอในการประกวดราคาครั้งก่อนมีข้อบกพร่องอย่างใด การออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๒/๒๕๕๔)

แม้กรุงเทพมหานครจะมีอำนาจในการยกเลิกการประกวดราคาได้ตามข้อ ๔๙^{๑๘} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดว่า หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคานั้น และมีสิทธิยกเลิกการประกวดราคาได้ตามข้อ ๖.๕ วรรคหนึ่ง ของเอกสารประกวดราคาจ้างทำจัดมูลฝอยบริเวณพื้นที่ซอยอ่อนนุช หนองแขม รามอินทรา หรือสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งกำหนดว่า กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้

^{๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

^{๑๘} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๔๙ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคายใด ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างพิจารณายกเลิกการประกวดราคานั้น

เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกองค์การผู้เสนอราคาเสียค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ที่ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคาก็ตาม แต่การที่กรุงเทพมหานครจะออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาได้นั้น ต้องมีเหตุผลในการออกคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรว่าจ้างผู้ฟ้องคดีตามผลการประกวดราคา และเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อให้กรุงเทพมหานครอนุมัติการจัดจ้างผู้ฟ้องคดี หากกรุงเทพมหานครจะมีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาจะต้องมีเหตุผลเพื่อลบล้างข้อเสนอดังกล่าว แต่ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ได้รับเหตุผลตามที่กำหนดไว้ข้างต้น รวมทั้งไม่ได้แจ้งเหตุผลใดๆ ในคำสั่งว่าไม่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอย่างไร กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยอำเภอใจ ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะเกิดเหตุคดีนี้ และเป็นบทกฎหมายกลางสำหรับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ปรับใช้ได้กับคดีนี้ จึงเป็นการไม่ชอบ ส่วนที่กรุงเทพมหานครได้มีการแถลงต่อสื่อมวลชนหลังจากที่มีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาว่า ได้ใช้สิทธิสั่งระงับการลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างเนื่องจากมีข้อมูลว่าบริษัทที่ผ่านการประมูลสองในสามแห่งเคยมีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกันมาก่อน และได้มีหนังสือหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับโครงการพิพาท ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือว่า การดำเนินโครงการพิพาทต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีดังกล่าวถือเป็นการกระทำเพื่อเป็นการแก้ตัวที่ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ หากมีผลให้การกระทำที่ไม่ชอบกลับเป็นการกระทำที่ชอบแต่ประการใด คำสั่งของกรุงเทพมหานครที่สั่งยกเลิกการประกวดราคาจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๕๖/๒๕๕๓ ที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๐ และที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๓ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว)

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า นอกจากการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ส่วนราชการอาจยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้หากพบว่ามีกรกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ

การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง “การเสนอราคา” ตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายความว่า การยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจำหน่ายทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน หรือการได้รับสิทธิใดๆ^{๑๙} และ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ^{๒๐}

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นี้ ได้แก่ การสมยอมการเสนอราคา (ฮั้ว) ซึ่งหมายถึง การที่ผู้เสนอราคาตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงกระทำการร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อกำหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ หรือหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันอย่างแท้จริงและเป็นธรรม อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา หรือเพื่อผลประโยชน์อย่างใดระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน^{๒๑} ซึ่งการสมยอมการเสนอราคานี้อาจกระทำได้ในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนกระทั่งถึงขั้นตอนของการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างตามสัญญา ทั้งนี้ โดยการกระทำการร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ด้วยการกำหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบหน่วยงานของรัฐหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญาแต่เพียงผู้เดียวหรือเพื่อประโยชน์อย่างใดในระหว่างผู้กระทำการ เช่นว่านั้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรณีการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโดยการข่มขู่ใจและใช้กำลังประทุษร้ายหรือใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดอันเป็นเหตุให้ไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมด้วย^{๒๒}

ทั้งนี้ คดีพิพาทเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยอ้างเหตุว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองที่ผ่านมานั้น จะเป็นกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างมีคำสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยอ้างว่าผู้เข้าร่วมเสนอราคามีพฤติกรรมที่น่าเชื่อว่าเป็นการฮั้วประมูลหรือสมยอมการเสนอราคา หรือกระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

^{๑๙-๒๐} มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

^{๒๑} กล้านรงค์ จันทิก. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฮั้ว) พ.ศ. ๒๕๔๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

^{๒๒} พิชัย หลากสุขถม และคณะ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นการสมยอมราคาต่อหน่วยงานของรัฐ. โครงการฝึกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการในการแก้ปัญหาคอรัปชั่น พ.ศ. ๒๕๔๙. สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

ซึ่งตามมาตรา ๑๐^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้อำนาจแก่หัวหน้าส่วนราชการในการออกคำสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้ อย่างไรก็ตาม คดีพิพาทดังกล่าวมีทั้งกรณีศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น ศาลได้ให้เหตุผลประกอบการพิจารณาว่า กรณีมีการกระทำที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นซองประกวดราคา อันเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่หัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาเมื่อรู้ว่าการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคา จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์แล้วเชื่อว่า มีการกระทำที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นซองประกวดราคาจำหน่าก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านฉางจริง ทำให้ผู้เสนอราคารายอื่นไม่สามารถเข้ายื่นซองเสนอราคาได้ เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลบ้านฉางไม่สามารถคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เสนอราคาต่ำที่สุดในการประกวดราคาได้ ก่อให้เกิดความเสียหายในการใช้เงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด การที่เทศบาลตำบลบ้านฉางประกาศยกเลิกการประกวดราคา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ นอกจากนี้ การที่มีบุคคลหลายคนยื่นกีดขวางไม่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเข้ามาในห้องเพื่อยื่นซองประกวดราคา เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต หรือร่างกาย นั้น เป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาเมื่อรู้ว่าการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงต้องยกเลิกการเสนอราคาพิพาทตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๔/๒๕๕๓)

สำหรับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์โดยแจ้งชัดว่า มีการสมยอมการเสนอราคาจริงตามที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างกล่าวอ้าง การใช้ดุลพินิจยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

^{๒๓} อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑๑ หน้า ๗

แม้หัวหน้าส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาเมื่อรู้ว่าการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะต้องมีการสั่งยกเลิกการเสนอราคาครั้งนั้นก็ตาม แต่การที่หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวอาศัยเพียงรายงานในทางลับ โดยมิได้มีการสอบสวนพยานบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งไม่ได้ให้โอกาสแก่ผู้เสนอราคาที่ต้องสงสัยว่ามีพฤติการณ์อื่นเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติข้างต้นได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบว่าพยานหลักฐานของฝ่ายใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน แล้ววินิจฉัยสั่งการไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเหล่านั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๒)

เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความเห็นสมควรจ้างผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการสอบราคาและเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ อีกทั้งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ แต่หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งจ้างมีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวโดยอ้างเหตุว่าราคาที่ผู้ฟ้องคดีเสนอใกล้เคียงราคากลางมาก และมีจำนวนผู้ยื่นซองสอบราคาน้อยกว่าจำนวนผู้ซื้อซองสอบราคา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่จะแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ามีการสมยอมราคาของผู้เสนอราคาจนเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย กรณีเป็นการยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๘/๒๕๕๔)

๔. บทสรุปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ

จากการศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการจ้าง ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างใช้ดุลพินิจยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แต่กรณีที่น่านำไปสู่การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แตกต่างกันไป ตามวิธีของการซื้อหรือจ้าง โดยต้องพิจารณาว่าเป็นการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา หรือด้วยวิธีประกวดราคา เนื่องจากทั้งสองวิธีจำแนกตามวงเงินงบประมาณเป็นสำคัญ ความเคร่งครัดของการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างจึงแตกต่างกันออกไป กล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

๔.๑ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แล้วแต่กรณี เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

กรณีนี้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเช่นเดียวกันทั้งวิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา กล่าวคือ

หลัก ดำเนินการต่อรองราคา

โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(๑) เรียกผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(๒) หากดำเนินการตาม (๑) ไม่ได้ผล จะต้องเรียกผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน เพื่อให้ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(๓) หากดำเนินการตาม (๒) ไม่ได้ผล จะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าสมควรลดรายการ ลดจำนวน ลดเนื้อหา ขอลงเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือไม่

ข้อยกเว้น ไม่มี

๔.๒ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียว

กรณีนี้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือวิธีประกวดราคา กล่าวคือ

(๑) วิธีสอบราคา

หลัก ดำเนินการสอบราคาต่อไป

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า พัสตุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง อย่างไรก็ตาม หากผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียวดังกล่าวเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็จะต้องดำเนินการต่อรองราคาเช่นเดียวกับกรณีตามข้อ ๔.๑

ข้อยกเว้น ไม่มี

(๒) วิธีประกวดราคา

หลัก ยกเลิกการประกวดราคา

ข้อยกเว้น ดำเนินการประกวดราคาต่อไป หากมีเหตุผลอันสมควร

ทั้งนี้ เหตุผลอันสมควรดังกล่าวจะต้องเพียงพอที่จะรับประกันได้ว่า การดำเนินการประกวดราคาต่อไปจะเป็นผลดีต่อทางราชการ อย่างไรก็ตาม หากผู้เสนอราคารายเดียวหรือผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียวดังกล่าวเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ก็จะต้องดำเนินการต่อรองราคาเช่นเดียวกับกรณีตามข้อ ๔.๑

๔.๓ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับกรณีนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

หลัก ยกเลิกการประกวดราคา

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ยกเลิกการประกวดราคานั้น แล้วดำเนินการประกวดราคาใหม่ อย่างไรก็ตาม หัวหน้าส่วนราชการมีดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาครั้งใหม่จะไม่ได้ผลดี โดยอาจสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

ข้อยกเว้น ไม่มี

อย่างไรก็ตาม แม้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะมีได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคากรณีนี้ไว้ก็ตาม แต่ผู้จัดทำมีความเห็นว่า สามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับวิธีประกวดราคาได้ เนื่องจากโดยสภาพแล้วเมื่อไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก็ควรจะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น เพื่อดำเนินการสอบราคาครั้งใหม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาที่ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาในการสอบราคาครั้งใหม่ด้วย

๔.๔ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน

สำหรับกรณีนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

หลัก ยกเลิกการประกวดราคา

ข้อยกเว้น ไม่มี

นอกจากการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างจะเกิดขึ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ส่วนราชการก็อาจยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้หากพบว่ามีผู้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันได้แก่ การกระทำความผิดดังต่อไปนี้

๔.๕ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีการกระทำในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคาหรือการฮั้ว

หลัก ยกเลิกการสอบราคาหรือการประกวดราคา แล้วแต่กรณี

กล่าวคือ หากพบว่ามีผู้เสนอราคาตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทำการร่วมกันในการเสนอราคาต่อส่วนราชการ เพื่อกำหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบแก่ส่วนราชการ หรือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา หรือเพื่อผลประโยชน์อย่างใดระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างจะต้องออกคำสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

ข้อยกเว้น ไม่มี

๔.๖ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีพฤติการณ์อันส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่ส่วนราชการอย่างแท้จริง

หลัก ยกเลิกการสอบราคาหรือการประกวดราคา แล้วแต่กรณี

กล่าวคือ หากพบว่ามีผู้กีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยการข่มขืนใจและใช้กำลังประทุษร้ายหรือใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดอันเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคารายอื่นไม่มีโอกาสเข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้างจะต้องออกคำสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

ข้อยกเว้น ไม่มี

๕. ข้อพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ

จากข้อกฎหมายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด จะเห็นได้ว่า การที่ส่วนราชการโดยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างจะมีคำสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมายนั้น มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

๑) ต้องพิจารณาว่าการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยวิธีใด วิธีสอบราคา หรือวิธีประกวดราคา เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการสอบราคาและหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการประกวดราคา มีทั้งกรณีที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันและที่แตกต่างออกไป

๒) ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเข้าองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการสอบราคาหรือการประกวดราคาในกรณีใด กล่าวคือ

(๑) กรณีผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แล้วแต่กรณี เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

กรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือวิธีประกวดราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา แล้วแต่กรณี ก็จะต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ จะต้องเรียกผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง แต่หากการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ผล ก็จะต้องเรียกผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่ พร้อมกัน เพื่อให้ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ทั้งนี้ หากการต่อรองราคาค้างใหม่ยังไม่ได้ผลก็ต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าสมควรลดรายการ ลดจำนวน ลดเงื่อนไข ขอเงินเพิ่ม หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือไม่

(๒) กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียว

สำหรับการสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเสนอความเห็นให้หัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาเลยไม่ได้ แต่จะต้องพิจารณาก่อนว่า พักหรืองานจ้างของผู้เสนอราคารายดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้เสนอราคารายดังกล่าวมีคุณสมบัติและเสนอราคาเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ที่จะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้อนุมัติซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

ถูกต้องครบถ้วนเพียงรายเดียวนั้น อย่างไรก็ตาม หัวหน้าส่วนราชการมีดุลพินิจที่จะสั่งยกเลิกการสอบราคาได้ หากมีเหตุอันสมควร เพื่อประโยชน์ของทางราชการ แต่ทั้งนี้ เหตุผลดังกล่าวต้องไม่ใช่เหตุว่า เพราะมีผู้ยื่นซองสอบราคาถูกต้องเพียงรายเดียว ทำให้ไม่สามารถแข่งขันราคาและเปรียบเทียบราคาได้ เนื่องจากเหตุดังกล่าวขัดต่อเจตนารมณ์และหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

สำหรับการประกวดราคานั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากการสอบราคา เนื่องจากต้องใช้วงเงินงบประมาณที่สูงกว่า การแข่งขันราคาและการเปรียบเทียบราคาจึงมีความเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น ในกรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การดำเนินการประกวดราคาต่อไปจะเป็นผลดีต่อทางราชการ ก็อาจดำเนินการประกวดราคาต่อไปได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งยกเลิก อย่างไรก็ตาม ข้อยกเวണ്ടังกล่าวไม่ใช่เงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องพิจารณาก่อนเสนอความเห็นให้หัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด เนื่องจากกรณีนี้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้โดยชัดเจนว่า จะต้องยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อให้มีการแข่งขันราคาและเปรียบเทียบราคาได้ รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาสามารถเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้มีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาได้หากปรากฏว่า การประกวดราคาเหลือผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

(๓) กรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับการสอบราคานั้น แม้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะมีได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกการสอบราคาในกรณีนี้ไว้ก็ตาม แต่จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดแสดงให้เห็นว่า ก่อนที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ยกเลิกการสอบราคานั้น จะต้องพิจารณาก่อนว่า คุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือคุณภาพของพัสดุหรืองานจ้างที่ไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญหรือไม่ เพราะหากเป็นเช่นนั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก็อาจเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้อนุมัติซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอรายดังกล่าวได้ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ก็ต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้มีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว

สำหรับการประกวดราคานั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้โดยชัดเจนว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ยกเลิกการประกวดราคานั้น เพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่ แต่ทั้งนี้ ก็ได้เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป จะใช้วิธีประกวดราคาเช่นเดิม หรือจะใช้วิธีพิเศษ

(๔) กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน

กรณีนี้เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีของการประกวดราคาซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกัน ประโยชน์ของทางราชการก็เป็นเจตนารมณ์สำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน หัวหน้าส่วนราชการที่จัดให้มีการประกวดราคานั้น มีหน้าที่ต้องออกคำสั่งให้ยกเลิกการประกวดราคา แต่ทั้งนี้ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการดังกล่าวจะต้องเป็นเหตุที่ชัดเจน และเพื่อให้เกิดผลเป็นการคุ้มครองหรือรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างแท้จริง มิฉะนั้น อาจเป็นการยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

๓) ต้องพิจารณาว่า นอกจากเหตุแห่งการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ เกิดขึ้นหรือไม่

กล่าวคือ จะต้องพิจารณาว่ามีการกระทำในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคา หรือการฮั้วหรือไม่ หรือมีพฤติการณ์อันส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่ส่วนราชการอย่างแท้จริงหรือไม่ เพราะหากมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เช่นนั้นและหัวหน้าส่วนราชการรู้ว่ามีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ก็มีหน้าที่ต้องออกคำสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง และผ่านการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือแล้ว มิฉะนั้น อาจเป็นการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

บรรณานุกรม

หนังสือ

พิชัย หลากสุขถม และคณะ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสมยอมราคาต่อหน่วยงานของรัฐ. โครงการฝึกอบรมนักบริหารกิจการยุติธรรม : มาตรการในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๔๙.

นันทวัฒน์ บรมานันท์. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๕๒

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๔๙.

เอกสารอื่นๆ

กล้านรงค์ จันทิก. “เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฉ้อ) พ.ศ. ๒๕๔๖.” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, (เอกสารอัดสำเนา).

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชา ดันเสนีย์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่. เผยแพร่ใน <http://www.drpracha.com/index.php?topic=1038.0>. (วันที่ค้นข้อมูล : ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕)

อื่นๆ

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕-๖/๒๕๔๖

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓/๒๕๔๖

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๔/๒๕๔๗

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/๒๕๔๘

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖/๒๕๔๙

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๖/๒๕๕๐

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๑

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๑

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๒

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๖/๒๕๕๓

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๑/๒๕๕๓

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๔/๒๕๕๓

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๒/๒๕๕๔

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๕๔

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๘/๒๕๕๔

ภาคผนวก

ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขแดงที่	ผู้ฟ้องคดี	ผู้ถูกฟ้องคดี	หน้า
อ.๕-๖/๒๕๔๖	บริษัท เหมืองแร่สายทอง จำกัด	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายวีระ เสรีรัตน์)	๑๔
อ.๔๓/๒๕๔๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเสรี	เทศบาลเมืองปัตตานี	๙
อ.๑๕๔/๒๕๔๗	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอวี โปรดักชั่น	กรมอนามัย	๑๓
อ.๓๓/๒๕๔๘	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	๑๕
อ.๙๖/๒๕๔๙	บริษัท ดีพร้อมภัณฑ์ จำกัด	กรมควบคุมโรค (กรมควบคุมโรคติดต่อ เดิม)	๑๒
อ.๓๓๖/๒๕๕๐	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	กรุงเทพมหานคร	๑๘
อ.๑๐๗/๒๕๕๑	บริษัท วัสดุภัณฑ์ทุ่งบัว จำกัด	กรุงเทพมหานคร	๑๘
อ.๑๓๕/๒๕๕๑	บริษัท ทีดีเอ็มเอ เซอร์วิสเชส จำกัด	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ ๑ คณะกรรมการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ที่ ๒ คณะกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ ๓	๑๒
อ.๖๑/๒๕๕๒	บริษัท พ. คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิราม การเดิน แอนด์ ดีไซน์ ในนามกิจการร่วมค้า พี.พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ การเดินดีไซน์	สำนักงานศึกษาและ พัฒนาการท่องเที่ยว ที่ ๑ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ๒	๒๑
อ.๑๕๖/๒๕๕๓	บริษัท ประทานเทพ ๒๐๐๘ จำกัด (บริษัท อุตสาหกรรม แก๊สสยาม จำกัด)	กรุงเทพมหานคร	๑๘

(ข)

คดีหมายเลขแดงที่	ผู้ฟ้องคดี	ผู้ถูกฟ้องคดี	หน้า
อ.๒๐๑/๒๕๕๓	บริษัท เจ แอนด์ จอย แอสโซซิเอท จำกัด	เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ ๑ นายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ ที่ ๒ รองนายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ (นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์) ที่ ๓ เลขานุการนายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ ที่ ๔ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ ๕	๑๗
อ.๒๓๔/๒๕๕๓	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	เทศบาลตำบลบ้านฉาง	๒๐
อ.๒๓๒/๒๕๕๔	บริษัท อินท์คอม จำกัด หรือ บริษัท ซุปเปอร์เครน โปรโมชัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับผู้ถูกฟ้องคดีร่วม (รวม ๑๖ ราย)	๑๗
อ.๓๔๘/๒๕๕๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนกสัมพันธ์ณรงค์ชน	แขวงทางแม่ฮ่องสอน ที่ ๑ นายช่างแขวงทาง แม่ฮ่องสอน ที่ ๒ คณะกรรมการเปิดของ สอบราคา ที่ ๓ กรมทางหลวง ที่ ๔	๙
อ.๓๖๘/๒๕๕๔	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญวงศ์ก่อสร้าง	นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโคก ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโคก ที่ ๒	๒๑

รายงานการศึกษา
เรื่อง การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ

ที่ปรึกษา

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

นายสุรพันธ์ บุรานนท์

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

ประธานคณะทำงาน

นายยงยุทธ อนุกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ

คณะทำงาน

นายวิริยะ วัฒนสุขชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาคดีปกครอง

นางสาวธันว์รัตน์ ธนพิทักษ์

พนักงานคดีปกครองชำนาญการ

นางสาวกรรณก นวมงาม

พนักงานคดีปกครองชำนาญการ

นางกิงกาญจน์ แพมมงคล

พนักงานคดีปกครองชำนาญการ

นายพัชรพล เตียวัฒนานนท์

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

นางสาวนุศณา แก้วมา

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ผู้เรียบเรียงและจัดพิมพ์

นางสาวธันว์รัตน์ ธนพิทักษ์

พนักงานคดีปกครองชำนาญการ